



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | צסרקס רבקה | תובעים |
| | | (מבקשים): |
| 2. | צסרקס אברהם שלום | |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד שלומי סהר או עו"ד שני רייך | |

נגד

- | | |
|--|-----------------|
| חלמיש קיזלשטין דבורה | נתבעת |
| | (משיבה): |
| באמצעות ב"כ: עו"ד משה אוסדיטשר או עו"ד ליאור קליין | |

החלטה

לפניי בקשה לסעד זמני לעיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהליך קודם.

תמצית הרקע הרלבנטי וההליכים הקודמים

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 14 בבני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 27.12.1974, והידוע כחלקה 940 בגוש 6123 (להלן – "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בעל חמש קומות ו-26 יחידות בסך הכול. לבית תקנון מוסכם מתאריך 27.12.1974.

2. המבקשים, מר צסרקס אברהם וגב' צסרקס רבקה הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה מספר 24, הממוקמת בקומה השלישית בבית המשותף (להלן – "**המבקשים**").

3. המשיבה, גב' חלמיש קיזלשטין דבורה היא בעלת מחצית הזכויות של דירה הידועה כתת חלקה מספר 19, הממוקמת בקומה השנייה בבית המשותף (להלן – "**המשיבה**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בין המשיבה כאן למבקש 2, התנהל הליך קודם 6/705/2020 (להלן-"ההליך הקודם"). במסגרת ההליך הקודם, הייתה המשיבה כאן התובעת, ואילו המבקש 2 כאן, היה הנתבע. עיקר הטענות בהליך הקודם נסבו, בין היתר, על דרישתה של המשיבה להורות על סילוק ידו של המבקש 2 מבנייה שביצע, לטענתה, בניגוד לדין, ברכוש המשותף. מנגד, בכתב הגנתו, הכחיש המבקש 2 את טענות המשיבה, וטען, בין השאר, כי הבנייה הנדונה בוצעה כדין.

5. במסגרת ההליך הקודם מונה בהסכמת הצדדים מומחה מוסכם, שבחן את הבנייה שבוצעה בדירת המבקש 2 וברכוש המשותף אל מול היתרי הבנייה הקיימים (להלן-"המומחה המוסכם").

6. בתאריך 06.08.2023 ניתן פסק הדין בהליך הקודם (705/20) חלמיש קיזלשטיין דבורה נ' צסרקס אברהם שלום (נבו 07.08.2023) (להלן – "פסק הדין"). בסעיף 98 לפסק הדין, נקבע כי: "ניתן בזאת צו, המורה לנתבע (המבקש 2 כאן, מ"פ) לסלק את ידו, מהשטח שנבנה ללא היתר בניה כדין, ולהתאים את הבנוי בהתאם לאמור בסעיפים בחוות דעתו של המומחה המוסכם".

7. בסעיף 99 לפסק הדין נקבע כי: "סעיף 98 לעיל יבוצע, בתוך חצי שנה מהיום על ידי הנתבע (המבקש 2 כאן, מ"פ) ועל חשבונו ולא יאוחר מתאריך 4.2.2024 (להלן-"המועד הקובע"), אלא אם עד למועד הקובע יעמוד הנתבע (המבקש 2 כאן, מ"פ) בשני התנאים הבאים במצטבר:

א. הכשרת הבנוי וקבלת היתר בניה בהתאם לאמור בסעיף 12 לחוות דעתו של המומחה המוסכם, לרבות האמור בסעיף 13.4.2 לחוות דעתו של המומחה המוסכם "בכל מקרה לכל היותר, ניתן יהיה לאשר 60 מ"ר בקומת חדרי הגג, כך שבכל מקרה יידרש להרוס 29.21 מ"ר מתוך מה שנבנה בקומה זו." (יש לציין כי סעיף 13.4.2 תוקן בהתאם לתשובותיו של המומחה לשאלות ההבהרה, ראו סעיפים 6.1.3-6.1 לתשובות המומחה לשאלות ההבהרה).

לצורך עמידה בתנאי זה, יהיה על הנתבע (המבקש 2 כאן, מ"פ) להציג לתובעת (המשיבה כאן, מ"פ) עד למועד הקובע אישור בכתב מאת המומחה המוסכם, מר אברהם חזי, ולפיו הוא מאשר כי הנתבע (המבקש 2 כאן, מ"פ) הכשיר את הבנוי בהתאם להיתרי הבנייה, לרבות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**היתר שינויים, ולטיב הבנייה בהתאם להיתרים, לרבות הריסת השטח
שדרוש להרוס, וכך הבנוי, מתאים להיתרי הבנייה.**

**ב. החתמת הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בהתאם לסעיף 71ב (א) לחוק
המקרקעין, המאשרים בכתב כי הם מסכימים להכשרת הבנייה כאמור
בסעיף א לעיל.**

**לצורך עמידה בתנאי זה, יהיה על הנתבע (המבקש 2 כאן, מ"פ) להציג
לתובעת (המשיבה כאן, מ"פ) עד למועד הקובע את חתימותיהם של
הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף."**

8. בתאריך 29.01.2024, הגיש המבקש 2 בקשה (6/70/2024) שעניינה הארכת מועד של חצי שנה לביצוע פסק הדין בהליך הקודם. בבקשה טען המבקש 2 כי הוא ביצע את כל המוטל עליו, לרבות שכירת שירותי מגיש תכניות, שכירת שירותי קבלן ביצוע, החתמת הרוב הדרוש על תכנית ההיתר, תשלום הוצאות ההליך ואגרות, אך התהליך עדיין לא הושלם בשל שינוי נסיבות מהותי – פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". כן טען המבקש 2, כי ביצוע מיידי של הריסה, יגרום לנזק רב אף על פי שבהתאם לתכנית החלה על המקרקעין, ניתן יהיה להכשיר חלק ניכר מהבנייה. ולכן מבוקש לשמור על המצב הנוכחי עד לקבלת היתר. לבקשה צירף המבקש 2 תצהיר וכן מכתב מאת האדריכל יצחק זילברברג, טופס הצהרת מתכנן השלד, דוא"ל מהמודד, אישור הגשת בקשה להיתר מתאריך 12.10.2023, שליחת תכניות ופרסום בעיתונות מחודש ינואר 2024, גרמושקה, התכתבות עם המומחה המוסכם מחודש ינואר 2024, ואישור תשלום הוצאות ההליך לתובעת מחודש ספטמבר 2023.

9. המשיבה התנגדה לבקשה וטענה, בין השאר כי הבקשה הוגשה תוך שימוש לרעה בהליכי משפט והסתרת עובדות מהותיות. כן נטען שהבקשה הוגשה בשיהוי ובחוסר תום לב, ימים בודדים בטרם המועד האחרון אשר נקבע לביצוע פסק הדין, וכל זאת בלי שהייתה מניעה להגיש קודם לכן.

10. בתאריך 21.4.2024, ניתנה החלטה, שבמסגרתה הוחלט לקבל את בקשת המבקש 2 באופן חלקי, וכך המועד לביצוע פסק הדין יוארך עד לתאריך 4.6.2024 (קרי הארכת מועד של ארבעה חודשים), תוך חיובו של המבקש 2 בהוצאות הבקשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. אלא שהמבקש 2, לא קיים את פסק הדין, חרף הארכת המועד שניתנה לו. בתאריך 19.9.2024, הגישה המשיבה בקשה (6/604/2024) שכותרתה "בקשה דחופה למתן הוראות לביצוע פסק הדין מיום ה-6.8.2023".

12. בתאריך 20.11.20, ניתנה החלטה בבקשת המשיבה, בה נקבע כי המבקש 2 לא פעל בהתאם להוראות פסק הדין מתאריך 6.8.2023 (להלן-"**פסק הדין**") ובהתאם להארכת המועד שניתנה בהחלטתי מתאריך 21.4.2024 (להלן-"**החלטת הארכת הביצוע**") שבמסגרתה ניתנה הארכת מועד לביצוע האמור בסעיף 99 לפסק הדין, עד לתאריך 4.6.2024. בהחלטתי זו הודגש כי כאמור, בפסק הדין נקבעו שני תנאים **מצטברים**: א. הכשרת הבנוי וקבלת היתר בניה. ב. החתמת הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות. משלא הציג המבקש 2 למשיבה, אישור בכתב עד לתאריך 4.6.2024, מאת המומחה המוסכם, מר אברהם חזי, ולפיו הוא מאשר כי הוא הכשיר את הבנוי בהתאם להיתרי הבנייה, לרבות היתר שינויים, לא עמד המבקש 2 בתנאי הראשון. ומשמדובר בשני תנאים מצטברים, איני נדרש לתנאי השני, שעניינו הסכמת בעלי הדירות. כן צוין כי בתגובת המבקש 2, לא הובא כל אישור או אסמכתה אחרת מאת המומחה המוסכם בדבר עמידה בתנאי שנקבע בסעיף 99 לפסק הדין, ומשכך, לא עמד המבקש 2 בתנאי פסק הדין.

13. בתאריך 29.1.2025, הגישה המבקשת 1, היא אשתו של המבקש 2, שתי בקשות (6/62/2025 ; 6/63/2025), האחת בקשה שכותרתה "בקשה לביטול פס"ד ו/או או לקבלת פס"ד הצהרתי ולעיכוב ביצוע". ואילו השנייה כותרתה "בקשה לאסור פרסום וקיום דיון בדלתיים סגורות". בין השאר טענה המבקשת 1, שיש לבטל את פסק הדין שניתן נגד רכושה בלא ידיעתה ובלא שהייתה חלק מההליכים שבגינם ניתן פסק הדין. כן נטען שהמבקשת 1 למדה על אודות פסק הדין, רק בחודש ינואר 2025, עת מצאה בדירתה אזהרה מאת הוצאה לפועל ממנה למדה לראשונה כי ניתן פסק הדין, במסגרתו ניתן צו הריסה בקשר עם הדירה שבה היא מתגוררת.

14. בתאריך 27.4.2025, ולאחר שהתקבלה תגובת המשיבה, החלטתי לדחות את הבקשות שהגישה המבקשת 1, מהטעם שלא הוגשה תובענה עצמאית ונפרדת. בהחלטה צוין כי בהתאם לפסיקה, כאשר מבקש מאן דהוא לטעון לבטלות פסק דין מאחר שלטענתו היה צד נחוץ להליך, עליו להגיש תובענה עצמאית [רע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1491/24 **גיל גבאי נ' יעל קפיטולניק**, בפסקה 16 (נבו 13.05.2024) (להלן - "**פסק דין גיל גבאי**"), ולא בקשה כפי שהוגשה על ידי המבקשת 1. כן צוין בהחלטה זו, שאין בדחיית הבקשות כדי לחסום את המבקשת 1 להגיש תובענה מתאימה בכפוף לכל דין, וזאת כמובן בלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה או דיעה בקשר לסיכויי הליך כזה, ככל שיהיה, ותוך ששמורות לצדדים מלוא טענותיהם.

15. למען שלמות התמונה יצוין, כי ביום 23.12.2025 ניתנה החלטה אשר דחתה בקשה שהוגשה על ידי המבקש 2, ואשר נשאה את הכותרת "**בקשה דחופה לעיכוב ביצוע ו/או הארכת מועד**" (בקשה 6/664/2025). בהחלטה זו נקבע, בין היתר, כי לא היה מקום לדון בבקשה האמורה, וזאת נוכח העובדה כי ההליך דנן, אשר בגדרו הוגשה אף בקשה לסעד זמני, עודנו תלוי ועומד.

הבקשה שבכותרת

16. בתאריך 18.12.2025, הגישו המבקשים את הבקשה שכותרת, וכן את כתב התביעה בהליך העיקרי. בתאריך 1.1.2026, הוגשה תגובת המשיבה, ובתאריך 4.1.2026, התקיים דיון, שבמסגרתו נחקרו המבקשים והמצהירה מטעם המשיבה. לאחר הדיון נשמעו סיכומי הצדדים. בתאריך 6.1.2026, הגישו המבקשים בקשה נוספת, שכותרתה "**בקשה דחופה מטעם התובעים**" שעניינה עדותה של המצהירה מטעם המשיבה, ובתאריך 11.1.2026, הוגשה תגובת המשיבה לבקשה זו. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים.

תמצית טענות המבקשים

17. המבקשת 1 לא הייתה צד להליך הקודם, והוספתה אליו היה מביא לריפוי המחדלים בענייננו. ניתן נגדה סעד להריסת חלקים מביתה שלא בידעתה. לפיכך, פסק הדין שניתן בהליך הקודם פוגע בזכויותיה הקנייניות של המבקשת 1.

18. כן נטען לשינוי נסיבות מהותי והצורך בעיכוב ביצוע. עמידה על קיום פסק דין שניתן בעבר, כאשר הנסיבות השתנו באופן כה משמעותי, מהווה חוסר תום לב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיצוני מצד המשיבה או מי מטעמה. נטען שהנסיבות שהובילו למתן פסק הדין הקודם השתנו באופן מהותי, ושינוי זה צריך להשפיע על דרך קיומו. המבקשים מצויים כפסע מקבלת היתר בנייה, אשר יאפשר להם לשמור על הקיים ולהרוס רק את הנדרש באופן יעיל. נטען שקיימת הסכמה של למעלה מ-75% מבעלי המקרקעין לבקשת המבקשים. כן נטען שהחלטת הוועדה המקומית מיום 28.10.2025 תומכת בכך שהמבקשים קרובים לקבלת היתר, ועיכוב ביצוע פסק הדין יאפשר להתאים את הביצוע להיתר החדש לכשיינתן. נטען שבהחלטת הוועדה נכתב לגבי הריסת חלקים חורגים מבלי שתהיה הוראה ספציפית לגבי שטח ההריסה, ועל כן בקשת המבקשים להרוס ולהשאיר בניה לפי ההיתר החדש עולה בקנה אחד עם פסק הדין והחלטת הוועדה.

19. כן נטען שהמשיבה לא הגישה תצהיר מטעמה ולא התייצבה לדיון. בתה של המשיבה התייצבה והגישה תצהיר מטעמה, כאשר לא ברור היכן המשיבה, ולכך יש לתת משקל כבד, שכן הגנת המשיבה מתנהלת בלי שניתן לחקור את המשיבה עצמה. כן נטען שהגשת תצהיר על ידי בן משפחה שאינו בעל דין, ללא נסיבות יוצאות דופן, מהווה פגם ומוביל לדחיית הטענות.

20. לטענת המבקשים, המשיבה מנסה להאדיר את הנזקים הנטענים ולקבוע שהבקשה אינה עומדת בתנאי עיכוב ביצוע. המשיבה או מי מטעמה מתנגדים לכל פעולה של המבקשים ולכל ניסיון להגיע לעמק השווה ולהידברות.

21. לפיכך, המבקשים טוענים שיש לעכב את ביצוע פסק הדין בהליך 6/705/2020 למשך שישה חודשים. עיכוב הביצוע מבוקש גם בשל מצבו הרפואי של התובע, אשר דורש טיפול מהתובעת, וכן כדי לאפשר להם להנפיק את כל המסמכים הנדרשים להתאים את הבנייה להיתר החדש לכשיינתן.

22. בבקשה הנוספת שהגישו המבקשים נטען כי עדותה של המצהירה מטעם המשיבה הייתה, כוזבת ושקרית ממש, שכן בעבר היא הצהירה שהיא מתמחה במשפטים, ואילו בדיון השיבה שאין לה השכלה משפטית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות המשיבה

23. לטענת המשיבה, המבקשים הגישו בקשה להיתר חודשיים לאחר מתן פסק הדין הקודם, ומאז מתנהלת סאגה של בקשות שונות ומרובות, הן בהליכים כאן, הן בהליכי תכנון, והן בהליך ההוצאה לפועל. למעשה, החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל שימשה טריגר להגשת התביעה הנוכחית על ידי המבקשים אשר הגישו את התביעה הנוכחית רק ביום 29.1.2025, לאחר החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל.

24. בניגוד לטענת המבקשת 1, היא ידעה היטב על ההליכים כבר משנת 2019, כאשר ניתן לה צו הפסקה מינהלי.

25. כן נטען שהמבקשים לא הגישו ערעור על פסק הדין בהליך הקודם ולא הגישו בקשה להצטרפות להליך בשלב מוקדם יותר. המבקשים החליפו עורכי דין רבים, כאשר עורך הדין הנוכחי הוא השלישי של המבקשת בשנה האחרונה.

26. כן נטען שהבקשה לא עומדת בתנאים המצדיקים מתן צו זמני, הן ביחס לסיכויי התביעה, והן ביחס למאזן הנוחות. אשר לסיכויי התביעה, התביעה הנוכחית היא תביעה לדחיית פסק דין, המהווה ערעור בכסות אחרת על פסק דין חלוט שניתן בהליך הקודם. מה עוד שגם אם יינתן היתר, הוא יהיה מותנה בהריסת החלקים שאינם ניתנים להיתר, ולכן התוצאה תהיה זהה. שכן המבקשים יצטרכו להרוס כ- 30 מ"ר, שעה שההיתר הוא על 60 מ"ר בעוד הבנייה היא של 90 מ"ר. כך שסיכויי התביעה קלושים. כן נטען שהמבקש הצהיר כי סילק ידו מהשטח שנבנה ללא היתר, מה שמעיד כי לא מדובר במגורים כפי שטוענת כעת המבקשת 1.

27. אשר למאזן הנוחות, בתצהיר המבקשת 1 אין פירוט של מאזן הנוחות והנזק. אין תשתית ראייתית כבדה ומשמעותית לנזק שייגרם למבקשים. טענת המבקשת 1 בדבר "היתר בקרוב" אינה מופיעה בתצהירה. המבקשים לא צירפו מסמכים מהותיים לכתב התביעה, כגון תצהירים, תאריכי חתימות והסכמים, מה עוד שצירוף "גרמושקא" לדף היתר אינו הופך אותה להסכמה פוזיטיבית כנדרש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. כן נטען לשיהוי ניכר בהגשת הבקשה שעה שהיא הוגשה רק כעת. לפיכך יש לדחות את הבקשה, תוך חיוב המבקשים בהוצאותיה, ולחלופין, להורות על הפקדת ערובה משמעותית להוצאות המשיבה.

29. אשר לבקשה הנוספת שהגישו המבקשים ביחס למצהירה מטעם המשיבה – יש לדחות את הבקשה שעה שאומנם בעבר החלה המשיבה בהליך התמחות, אולם היא לא סיימה אותו והיא לא ניגשה למבחני הלשכה.

דיון והכרעה

30. הלכה פסוקה היא כי הזוכה בדיון, ובמקרה שלפנינו המשיבה, קונה זכות ליהנות מפירות זכייתו, וזאת אף בנסיבות של הגשת ערעור, ועל אחת כמה וכמה עת מדובר בתביעה לביטול פסק דין [ראו למשל בע"מ 4099/14 פלוני נ' פלוני (נבו 30.7.2014)].

31. כך שעיקוב הביצוע מהווה חריג לעיקרון האמור. בהתאם לפסיקה, בבוא ביהמ"ש לבחון האם ראוי לחרוג מהכלל, ולהעניק סעד זמני המשהה ביצועו של פסק הדין, יש לשקול שלושה שיקולים מרכזיים: ראשית, קיומה לכאורה של עילה טובה לביטול פסק הדין; שנית, מאזן הנוחות; שלישית, שיקולי יושר וצדק, במסגרתם נבחן תום ליבו של המבקש וכן נבחן האם הסעד המבוקש ראוי בנסיבות העניין [ראו למשל רע"א 2664/19 רחמים ראובני נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח (נבו 16.4.2019)].

32. אשר לשיקול הראשון, קיומה לכאורה של עילת תביעה, כאשר די בכך שהערכאה הדיונית תשתכנע שהתובענה מעלה לכאורה שאלה רצינית ואיננה בגדר תביעת סרק; אשר לשיקול השני, מאזן הנוחות, שבו ייבדק הנזק שעשוי להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב (או לצד שלישי) אם יינתן הסעד הזמני; אשר לשיקול השלישי, שיקולים שביושר ובצדק, לרבות תום לב ושיהוי [ראו רע"א 645/21 פלונית נ' פלונית, בפסקה 4 (נבו 21.2.2021); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי עמוד 711 (מהדורה 13, 2020)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. בין שני השיקולים הראשונים (עילת תביעה ומאזן הנוחות) מתקיימת "מקבילית כוחות"; ככל שהערכאה הדיונית תתרשם שסיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 343/21 אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 8 (נבו, 09.05.2021); רע"א 338/22 Amgen (Europe) GmbH נ' מעבדות רפא בע"מ (נבו 30.3.2022)).

34. עוד נקבע כי השיקול השלישי (יושר וצדק) עשוי לעיתים להכריע את הכף על אף התנאים האחרים, כך שעל מבקש הסעד לבוא בידיים נקיות ולפעול בתום לב וללא שיהוי (ראו 1288/20 רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (נבו 12.1.2010); רע"א 6685/17 הר של הצלחה וברכה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (נבו 10.9.2017)).

35. יודגש כי על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים הנפרד, שאם לא כן, לא יינתן לו הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ (נבו 20.4.2006)).

סיכויי התביעה

36. בחינת סיכויי ההליך בשלב זה, היא לכאורית בלבד וכוחה יפה לשאלת הסעד הזמני בלבד. בחינה זו אינה משקפת עמדה נחרצת לגבי סיכויי התביעה בהליך העיקרי (ע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ' אמר פ"ד נו(1) 529).

37. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בדיון ולאחר שעיינתי בסיכומיהם, בזהירות המתבקשת, נוכח השלב שבו מצויים ההליכים, הגעתי למסקנה כי אומנם המבקשים הוכיחו כי קיימים להם סיכויים לכאוריים בתביעה, אך אלו אינם מן המשופרים, ואסביר.

38. כלל ידוע הוא שמשנתן בית משפט מוסמך פסק דין סופי בהתדיינות פלונית, קם מחסום דיוני בפני בעלי הדין, המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בנושא או בשאלה שהוכרעה במסגרתו. כל עוד פסק הדין עומד על כנו, מחייב הוא את הצדדים לו ביחס לכל קביעה עובדתית או משפטית הכלולה בו ואיש מהם לא יכול להעלות,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במסגרת התדיינות אחרת ביניהם, טענה העומדת בסתירה לקביעה זו [ע"א 9551/04 **אספן בניה ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל** (נבו 12.10.2009)].

39. מנגד, פסק דין שבו ניתן סעד נגד מי שלא היה צד להליך, חסר תוקף כלפיו כאשר הוא לא ידע על קיומו או שלא ניתנה לו כל הזדמנות להשמיע את טענותיו [ע"א 7660/21 **די.סי.אס חיזוק מבנים בע"מ נ' יוסף כוכבה**, בפסקה 11 לפסק דינו של כב' השופט מינץ (נבו 19.06.2023)]. אלא אין די בכך שהתובע, ובמקרה זה המבקשת 1, יראה שהוא היה צד נחוץ להליך הקודם שהסתיים בפסק דין חלוט; אלא מוטל עליו להראות גם כי אי-הצירוף שלו להליך פגע בכללי הצדק הטבעיים [רע"א 9498-01-25 **האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' האפוטרופוס הכללי**, בפסקה 22 (נבו 11.2.2025)].

40. וכן, כדי לקבוע האם פסק דין מחייב צדדים נוספים, יש להבחין בין פסק-דין חפצי, אשר כוחו יפה כלפי כל העולם, לבין פסק-דין גברא, המחייב רק את הצדדים הישירים להתדיינות. לצד קטיגוריות אלה, מצויה קטיגוריה שלישית - פסקים שהם מעין חפציים (quasi in rem) אולם הם אינם מחייבים את כל העולם [פסק **דין גיל גבאי**, בפסקה 15].

41. כן נקבע בפסיקה שככלל, כאשר במוקד פסק הדין הכרעה הנוגעת לקביעת מעמדו של קניין, אשר הקביעות בו צפויות להשליך במישרין ובעקיפין על מעמדו של נכס כלפי צדדים שלישיים, יש לראות בו כפסק דין "חפצא". אולם, אין די בכך שפסק דין יינתן בהליך שכל תכליתו היא לקבוע את מעמדו המשפטי של אדם או נכס כדי שהוא ייחשב כפסק דין "חפצא". כדי שלפסק הדין יהיה תוקף כלפי כולי עלמא, נדרש שההליך מכוחו ניתן פסק הדין יכלול מנגנון דיוני שבמסגרתו תינתן לכל מי שעלול להיפגע מההכרעה הזדמנות לטעון את טענותיו לפני בית המשפט בטרם מתן פסק הדין [ע"א 7742/20 **גל אקוקה נ' עיריית תל אביב**, בפסקה 5 לפסק דינה של כב' השופטת רות רונן (נבו 30.1.2025)].

42. **מהכלל אל הפרט** - בבואי לשקול את סיכויי התביעה דנן, ובזהירות המלאה והקפדנית הנדרשת בשלב מקדמי זה של ההליך, אני מוצא כי קיימים סיכויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לכאוריים לקבלתה, אך יש להדגיש כי סיכויים אלו אינם מן המשופרים. אכן, אין חולק כי המבקשת 1 לא הייתה צד פורמלי להליך הקודם, אשר הוביל למתן פסק הדין נושא הבקשה. עובדה זו, לכשעצמה, מעלה שאלה בדבר תקינות ההליך ופגיעה אפשרית בכללי הצדק הטבעי, המבטיחים זכות טיעון והשתתפות לכל בעל עניין שזכויותיו עלולות להיפגע. יחד עם זאת, יש לבחון האם אי-צירוף זה אכן פגע באופן מהותי בזכויותיה של המבקשת 1, או שמא מדובר בפגם פרוצדורלי שאינו משליך על תוקפו המהותי של פסק הדין. על פניו, ובמלוא הזהירות המתבקשת, נראה כי פסק הדין שניתן בהליך הקודם הוא בעל אופי חפצי, במובן זה שעניינו אינו בחיוב אישי המוטל על המבקשים, אלא בקביעת מעמד וזכויות (בגררא) ביחס לנכס מקרקעין ספציפי, דירת המבקשים, ובפרט, ביחס לחלקים הפולשים ממנה לרכוש המשותף. פסק דין חפצי, מטבעו, קובע מצב משפטי ביחס לנכס עצמו, והוא מחייב את כלל העולם ביחס למצב המשפטי של הנכס, גם אם צדדים מסוימים לא היו מעורבים ישירות בהליך.

43. כזכור, פסק הדין בהליך הקודם נשען באופן מובהק על חוות דעתו של מומחה מוסכם, אשר מונה בהסכמת הצדדים שהיו מעורבים בהליך. קביעותיו של המומחה המוסכם היו בסיס עובדתי איתן שקשה לסטות ממנו. המומחה המוסכם קבע באופן חד-משמעי כי דירת המבקשים פולשת לשטח הרכוש המשותף, וכי לגבי חלק ניכר מפלישה זו, אין כל אפשרות חוקית לקבלת היתר בנייה בדיעבד, וזאת בשל מגבלות תכנוניות שאינן ניתנות לגישור. קביעה זו, המבוססת על ממצאים עובדתיים מקצועיים, היא שהובילה למתן צו סילוק יד, אשר כוון באופן ספציפי לסילוק הפלישה הפיזית. משמעות הדבר היא שהצו אינו מכוון כנגד המבקשת 1 באופן אישי, אלא כנגד המצב הפיזי של הנכס, שבבעלות המשותפת של המבקשים.

44. יתרה מכך, בחינת טענותיה של המבקשת 1 עצמה, אף שהיא לא הייתה צד להליך הקודם, חושפות כי הן אינן מכוונות כנגד עצם תוקפו או נכונותו של פסק הדין בהליך הקודם, אלא מתמקדות באירועים ונסיבות שהתרחשו לאחר מתן פסק הדין ובקשר ליישומו. המבקשת 1 העידה מפורשות, כפי שצוטט בפרוטוקול הדיון (עמ' 6), כי: "**בעלי לא עירב אותי, ואם הייתי יודעת מזה, היינו עומדים בזמנים, נתנו לנו חצי שנה להציל את ה-20 מ"ר ולא ידעתי מכל העניינים.**" ובהמשך הוסיפה: "**לא הייתי מודעת להליך ולא הייתי מודעת לזה**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שניתנה אפשרות להשיג חתימות ולהציל את ה-20 מ"ר. מדברים אלו עולה בבירור כי טענתה המרכזית אינה מערערת או משיגה על הקביעה העובדתית בדבר הפלישה, או על הסמכות ליתן צו סילוק יד, אלא על חוסר ידיעתה על אודות ההליך וההזדמנויות שניתנו לאחר מתן פסק הדין לנסות ולפתור את הבעיה, כגון השגת חתימות להכשרת חלק מהפלישה.

45. למעשה, המבקשת 1 לא תוקפת את פסק הדין עצמו, את יסודותיו המשפטיים או העובדתיים, את ממצאי המומחה המוסכם או את הסעד שנקבע בו, אלא את ההתנהלות או חוסר ההתנהלות שהתרחשו בעקבותיו, ואשר לטענתה מנעו ממנה לממש את האפשרות "להציל" חלק מהשטח הפולש. הבחנה זו היא קריטית, שכן תקיפת פעולות שבוצעו או לא בוצעו לאחר פסק דין אינה זהה לתקיפת פסק הדין עצמו, ומשפיעה באופן מהותי על היקף הסעד שניתן לבקש ועל סיכויי התביעה. על פניו, טענות מסוג זה, גם אם יוכחו, אינן מערערות על תוקפו של פסק הדין המקורי, אלא לכל היותר על אחריותם של צדדים אחרים או על הדרך שבה יושם פסק הדין.

46. לאור האמור לעיל, ובשקלול מכלול הנסיבות, ניתן לקבוע, בשלב זה של ההליך ובמלוא הזהירות המתבקשת, כי אומנם קיימים סיכויים לכאוריים לתביעה, בעיקר נוכח העובדה הפורמלית שהמבקשת 1 לא הייתה צד ישיר להליך הקודם, וזאת מתוך הכרה בזכותה העקרונית ליומה בבית המשפט. אולם, כפי שפורט בהרחבה, סיכויים אלו אינם משופרים, וזאת בשל אופיו החפצי של פסק הדין, המבוסס על קביעות עובדתיות מוצקות של מומחה מוסכם ביחס לדירת המבקשים ולבנייה שבוצעה על גבי הרכוש המשותף, וכן בשל העובדה שעיקר טענותיה של המבקשת 1 מתייחסות לאירועים מאוחרים למתן פסק הדין ולא לתוקפו המהותי. עם זאת, מכיוון שדי בסיכויים לכאוריים, כדי לצלוח את המשוכה הראשונה בבחינת הבקשה, קרי, קיומו של בסיס ראשוני שאינו משולל כל יסוד לתביעה, אמשיך כעת לבחון את יתר השיקולים הרלוונטיים למתן הסעד המבוקש, וזאת בשים לב לכך שבין שני השיקולים הראשונים (עילת תביעה ומאזן הנוחות) מתקיים "מקבילית כוחות", וכך ככל שהערכאה הדיונית תתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך [ראו למשל רע"א 57892-12-24 השר לענייני מורשת, מר עמיחי אליהו נ' עיר עמים (ע"ר), בפסקה 16 (נבו 8.1.2025)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מאזן הנוחות

47. אלא שבבחינת שיקולי מאזן הנוחות, התמונה שונה ואסביר. במסגרת בחינת מאזן הנוחות יש לבחון את הנזקים שיגרמו לכל אחד מן הצדדים אם יינתן הסעד הזמני, או אם לא יינתן. על מבקש סעד זמני להראות כי אי מתן הסעד יגרום לו נזקים ושבשים לב לסיכויי התביעה, הנזקים שייגרמו לו משמעותיים מאלו של הצד שכנגד [רע"א 7696/19 ההתאחדות לכדורגל בישראל נ' עירוני מודיעין-העמותה העירונית לספורט מודיעין רעות בפסקה 7 (נבו 25.11.2019)]. כך שלמעשה, מאזן הנוחות- בוחן 'זה לעומת זה' את הפגיעה שתיגרם למבקש, אם לא יעוכב ביצוע פסק הדין, ואת הפגיעה שתיגרם למשיב, אם יעוכב [רע"א 4010/22 בן יהודה 5 תל אביב בע"מ נ' א.מ.קל בניה בע"מ, בפסקה 11 (נבו 13.07.2022)].

48. לכך יש להוסיף כי כאשר עסקינן בנכס מקרקעין, להבדיל מחיוב כספי, תגבר הנטייה להיעתר למתן הסעד הזמני, ככל שמדובר במקרקעין המשמשים למגורים או שהם בעלי ערך מיוחד עבור המבקש וזאת, להבדיל מנכס מקרקעין המשמש למסחר או השקעה [רע"א 6449/23 אמונה רוקח נ' תושבי נוב - אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ, בפסקה 18 (נבו 26.09.2023)]. כן יש להדגיש כי החשש לנזק בלתי הפיך בענייני מקרקעין אינו קם באופן "אוטומטי", והכרעה בבקשה תלויה בנסיבות המקרה [ע"א 107/18 בביוף את בביוף בע"מ נ' א. ארנסון בע"מ ואח', פסקה 10 (8.4.2018)].

49. כך שלמעשה, בבחינת שיקולי מאזן הנוחות יש להבחין בין בקשות לעיכוב ביחס לנכס המשמש למגורים ובין בקשות לעיכוב לגבי נכס המשמש להשקעה או מסחר. בעוד שנטיית בית המשפט תהא להיעתר לבקשות מהסוג הראשון, נקבע כי ככלל, אין הצדקה להיענות לבקשות מהסוג השני, שכן הנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יינתן עיכוב הביצוע במידה שהוא יזכה בהליך, הוא כלכלי וניתן לפיצוי כספי [ע"א 59012-01-25 קול הכרמל חברה לבניה ולעבודות צבוריות (1990) בע"מ נ' עיריית חיפה, בפסקאות 8-9 (נבו 23.2.2025)].

50. ובמיושם לענייננו - מצאתי כי המבקשים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח נזק ממשי ובלתי הפיך שעלול להיגרם להם כתוצאה מאי-עיכוב ביצוע פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחינה מדוקדקת של הבקשה עצמה מעלה כי היא לוקה בחסר משמעותי בכל הנוגע לנימוקים קונקרטיים בדבר הנזק הצפוי. כאשר נשאלה המבקשת 1, במסגרת חקירתה הנגדית, מדוע היא סבורה כי יש לעכב את ביצוע פסק הדין בנוגע להריסה, תשובותיה התמקדו, בשיקולי נוחות אישית ותכנונית, ולא בנזק מהותי. וכך השיבה המבקשת 1, במענה לשאלה: **"אז מה הבעיה להרוס רק את החתיכה הזו? כי זה בנוי בצורה שנוחה לנו. אנו רוצים לתכנן את ה-20 מ"ר בצורה שנוחה לנו".** ובהמשך, כאשר נשאלה: **"אז למעשה אתם לא רוצים להרוס כדי להשאיר מצב קיים? השיבה: "לא. אנו רוצים להתאים את ההריסה כדי שיהיה לנו נוח להרוס בלי ה-20 מ"ר" (עמ' 6, ש' 11-1 לפרוטוקול הדיון).** דברים אלו, על אף כנותם לכאורה, אינם עולים כדי הוכחת נזק בלתי הפיך או פגיעה קשה בזכויות, המצדיקים סטייה מהעיקרון של כיבוד פסקי דין וביצועם המהיר. שיקולי "נוחות" גרידא, ככל שיהיו מובנים ברמה האישית, אינם עומדים ברף הנדרש בפסיקה לצורך בחינת מאזן הנוחות.

51. אי-ביצועו של פסק דין חלוט, מטעמים של נוחות בלבד, לא יכול להצדיק את עיכוב ביצועו. הנטל להוכיח כי אי-עיכוב הביצוע יגרום למבקש נזק כבד, בלתי הפיך או קשה לתיקון, מוטל על כתפי המבקש. במקרה דנן, המבקשים לא הצליחו להרים נטל זה. טענותיהם מתמקדות, כאמור, ברצון לתכנן מחדש את השטח באופן שיהיה "נוח" להם, אך אין בכך כדי להצביע על פגיעה בזכויות יסוד, קריסה כלכלית, או כל נזק אחר שהפסיקה הכירה בו כעילה מספקת לעיכוב ביצוע. עיכוב ביצוע נועד למנוע עוול ממשי, ולא לאפשר התאמות תכנוניות או העדפות אישיות, אשר מקומן אינו בשלב זה של ההליך.

52. יתרה מכך, בחינת עדויות המבקשים מעלה סתירות מהותיות המערערות את אמינות טענותיהם בדבר מאזן הנוחות. בחקירתה הנגדית, העידה המבקשת 1 כי הבנייה שבמחלוקת, הממוקמת בקומת הגג, מהווה חלק אינטגרלי מדירת המגורים ומשמשת באופן פעיל את משפחתה המורחבת. ובלשונה: **"יש אמבטיה בבית ויש שתי מקלחות למעלה. אנו משפחה מרובת ילדים ומתקלחים גם למעלה, זה חלק מהבית שלנו. יש לי גם אחות עם ילדה שהם חצי גרים אצלנו וגם משתמשים בזה"** (עמ' 5 לפרוטוקול, ש' 37-38). עדות זו, כשלעצמה, נועדה ככל הנראה להמחיש את הפגיעה הקשה והמיידי שתתרחש למשפחה אם יבוצע צו ההריסה, ובכך לתמוך בטענה בדבר מאזן הנוחות הנוטה לטובתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

53. אלא שעדות זו של המבקשת 1 עומדת בסתירה חזיתית לתצהיר שהוגש על ידי המבקש 2 לתיק ההוצאה לפועל בתאריך 26.6.2025 (נספח 4 לתגובת המשיבה). בתצהיר זה, הצהיר המבקש 2 באופן חד-משמעי כי: **"סילקתי את ידי מהשטח שנבנה ללא היתר ברח' רבי עקיבא 16 בני ברק ואיני ועשה בו כל שימוש עד שההריסה תבוצע כנדרש..."**. סתירה זו אינה עניין של מה בכך. היא מעלה סימן שאלה כבד באשר למהימנות גרסת המבקשים ולכנות טענותיהם בדבר השימוש בפועל בשטח הפולש. אם אכן השטח אינו בשימוש, כפי שהצהיר המבקש 2, אזי טענת המבקשת 1 בדבר פגיעה קשה באורח החיים של המשפחה כתוצאה מההריסה מאבדת ממשקלה באופן ניכר. סתירה כה בולטת בין גרסאות המבקשים פוגעת באופן קריטי באמינות טענותיהם בדבר הנזק הצפוי, ומחלישה את הבסיס לבקשתם לעיכוב ביצוע.

54. לאור כל האמור לעיל, ובמיוחד נוכח העדר הוכחה לנזק ממשי ובלתי הפיך שאינו בגדר "נזכות" גרידא, וכן לאור הסתירה המהותית בין גרסאות המבקשים באשר לשימוש בשטח הפולש, אני קובע כי המבקשים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח כי מאז הנוחות נוטה לטובתם.

שיקולי היושר והצדק

55. בבחינת שיקולי היושר והצדק יש ליתן משקל משמעותי למועד בו פנה מבקש הסעד בבקשתו. הגשת בקשה למתן סעד זמני בשיהוי, חותרת תחת הטענה בדבר דחיפות הסעד ובהתאמה לכך היא עלולה לשמש ראיה לסתירת טענות מבקש הסעד בדבר חיוניותו ונחיצותו המיידית [רע"א 6625/23 **חברת אלתעמיר בע"מ נ' ח'אלד חוסיני**, בפסקה 6 (נבו 13.9.2023)]. שיהוי משמעותי עשוי להוות טעם מספיק לדחיית הבקשה, אף מבלי שנדרש להוכיח כי מצבו של המשיב השתנה לרעה עקב השיהוי [רע"א 5361/24 **ייזום ואנרגיה בע"מ נ' א.צ. אבידן עבודות עפר ופיתוח בע"מ** (נבו 28.10.2024)]. כן יש להוסיף שבהתאם לפסיקה הנוהגת, התנהלות שבה בוחר בעל דין באפיק התכנוני, ואז משנדחה פונה לאפיק הקנייני, עשויה להתפרש כמו בענייננו, ככזו העולה כדי שיהוי [ראו למשל החלטתו של כב' השופט צימרמן בעניין ת"א (ת"א) 14044-09-12 **פיקובסקי נ' שר** (נבו 27.10.2012)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. בענייננו, לטענת המבקשת 1, נודע לה על אודות פסק הדין בהליך הקודם לפני למעלה משנה, ובלשונה: "**נודע לי לפני שנה שיש צו הריסה מטעם הוצל"פ ביחס לבניה**". כשנשאלה מתי בדיוק ענתה כי היא "**לא יודעת בדיוק, זה היה לפני שנה וקצת**" (עמ' 4 לפרוטוקול הדיון).

57. פרק זמן זה, של למעלה משנה, אינו עניין של מה בכך, אלא מהווה שיהוי ניכר ובלתי סביר בהגשת בקשה לסעד זמני, אשר במהותו דורש דחיפות ופעולה מיידית. יתרה מכך, אין זו הפעם הראשונה שהמבקשת 1 פונה לבית המשפט בעניין ההליך הקודם. כזכור, בתאריך 27.4.2025, הוגשו על ידה בקשות קודמות, אשר נדחו על ידי, לאחר קבלת תגובת המשיבה, וזאת מהטעם הפרוצדורלי שלא הוגשה תובענה עצמאית ונפרדת. חשוב להדגיש כי אף שהחלטה שניתנה ביחס לבקשות הקודמות התמקדה בפגם הפרוצדורלי ולא דנה בבקשות לגופן, אין לפרש אותה כמתן "אור ירוק" או כפתיחת פתח המאפשר הגשת בקשות בשיהוי כה ניכר. ההחלטה הקודמת לא ריפאה את פגם השיהוי, אלא רק הצביעה על הדרך הדיונית הנכונה להגשת התביעה.

58. אלא שכאמור, שיהוי של למעלה משנה, בנסיבות העניין, מהווה פגיעה משמעותית בעקרונות הצדק והיושר, ובפרט הוא חותר תחת התכלית של סעדים זמניים. סעדים אלו נועדו לתת מענה למצבים דחופים, למנוע נזק בלתי הפיך או לשמר מצב קיים עד להכרעה סופית. כאשר צד ממתין זמן כה רב בטרם פנייה לבית המשפט, הוא למעשה מערער על הדחיפות הנטענת ועל הצורך המידי בהתערבות שיפוטית. טענת המבקשים, לפיה הסיבה לשיהוי נעוצה בכך שהנסיבות שהובילו למתן פסק הדין בהליך הקודם השתנו באופן מהותי, אינה יכולה להצדיק את השיהוי המשמעותי בהגשת הבקשה הנוכחית. גם אם חל שינוי נסיבות, היה על המבקשים לפעול באופן מידי ובהקדם האפשרי מרגע שנודע להם על שינוי זה, ולא להמתין תקופה ארוכה כל כך. העיקרון המנחה הוא כי מי שמבקש סעד זמני, אשר מקורו בדיני היושר, חייב לפעול בתום לב ובניקיון כפיים. דרישות אלו, המהוות אבן יסוד במשפט, הובאו כבר במקורותינו הקדומים, כדוגמת הפסוק מספר בראשית (כ, ה): "**בְּתָם לִבִּי וּבְנִקְיִן כָּפִי עֲשִׂיתִי זֹאת**". משמעות הדבר היא שעל המבקש סעד מן הצדק לבוא לבית המשפט בידיים נקיות, ללא שיהוי בלתי סביר, וללא ניסיון לדחות את הקץ או להשתנות בפעולותיו. השיהוי הניכר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במקרה זה, של למעלה משנה, אינו עולה בקנה אחד עם דרישות אלו, ומטיל צל כבד על בקשתם של המבקשים לסעד זמני.

59. בטרם אסיים את בחינת הבקשה, מצאתי לנכון להתייחס גם לטענות ההדדיות שהועלו על ידי הצדדים בנוגע לליקויים פרוצדורליים שונים, ובכלל זה הטענה בדבר אי-התייצבותה של המשיבה לדיון, והגשת תצהיר על ידי בתה תחת תצהיר שלה עצמה ואי הגשת תצהיר מטעם המבקש 2 (שלבסוף נחקר בדיון). אכן, תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") והפסיקה שפירשה אותן קובעות כי תצהיר התומך בבקשה לסעד זמני חייב להינתן על ידי אדם שיכול להעיד על העובדות הכלולות בו מתוך ידיעתו האישית. חובה זה מעוגנת בשילוב שבין תקנה 95(א) לתקנה 178(א) לתקנות. הדגש המשפטי אינו מושם על מעמדו הפורמלי של המצהיר כבעל דין דווקא, אלא על יכולתו האובייקטיבית לאמת את התשתית העובדתית של הבקשה ממקור ראשון, כלומר, מתוך היכרות ישירה עם העובדות.

60. הרציונל העומד מאחורי דרישה זו הוא להבטיח את מהימנות העובדות המוצגות לבית המשפט, שכן תצהיר מהווה תחליף לעדות ראשית בבית המשפט, ועל כן חובה שיהיה מבוסס על ידע אישי ולא על שמועות או השערות. לפיכך, במקרים שבהם העובדות הרלוונטיות אינן מצויות בידיעתו האישית של בעל הדין עצמו, או כאשר בעל הדין אינו יכול להתייצב מסיבות מוצדקות, הוא רשאי (ואף נדרש, למען הצגת תמונה עובדתית מלאה ואמינה) לתמוך את בקשתו בתצהיר של אדם אחר הבקיא בפרטים הרלוונטיים מתוך ידיעה אישית [ראו והשוו בש"א (מחוזי ירושלים) 3241/02 R.J. Reynolds Tobacco Compani נ' קופת חולים כללית, בפסקה 9 (נבו 22.11.2004)]. בנסיבות אלו, אין בעצם הגשת התצהיר על ידי בתה של המשיבה כדי לפגוע בתוקפו, כל עוד היא בעלת ידיעה אישית על העובדות הכלולות בו.

61. כן אציין שאומנם המצהירה מטעם המשיבה, לא דייקה כשענתה "אין לי השכלה משפטית" (עמ' 13 ש' 19 לפרוטוקול), אולם לא ניתן להתעלם מכך שבסיום הדיון, הסבירה כי "נכון שהתמחיתי במשפטים אבל אין לי את התואר ולא סיימתי ולא ניגשתי למבחני הלשכה. אין לי את התעודה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/771/2025
מס' בקשה: 6/772/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

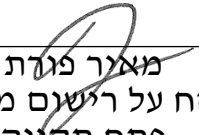
הבהרה זו מספקת תמונה מלאה יותר ומדויקת יותר. עם זאת, יש להדגיש כי השכלתה המשפטית של המצהירה, או היעדרה, ממילא לא רלוונטית באופן ישיר ליכולתה להעיד על עובדות מתוך ידיעה אישית. תצהיר נועד להציג עובדות, ולא חוות דעת משפטיות.

סוף דבר

62. המבקשים לא עומדים בתנאים לקבלת סעד זמני, ומשכך הבקשה נדחית. יודגש כי אין בדחיית הבקשה כדי לחסום את בירור הסעד המבוקש בהליך העיקרי, ושמורות לצדדים מלוא טענותיהם ואלו יתבררו בהליך העיקרי.

63. **אשר להוצאות הבקשה** - בהתאם לתקנה 53 לתקנות, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, כפי שהותוו בפסיקה לעניין פסיקת הוצאות, מצאתי לקבוע כי המבקשים, יחד ולחוד, יישאו בהוצאות הבקשה לטובת המשיבה, בסך כולל של 6,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין, ממועד מתן החלטה זו ועד למועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל
ניתנה היום, כ"ג טבת תשפ"ו, 12 ינואר 2026, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה